

0001674-94.2021.8.26.0222

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 19/12/2022

...

O caso é de desclassificação de tráfico para posse de entorpecentes. Pondero inicialmente que se infere do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06 que, para efeito de caracterização de tráfico ou posse para uso próprio, deverão ser analisados a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001674-94.2021.8.26.0222 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001674-94.2021.8.26.0222

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2039726/2021 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 16168378 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 358/21/917 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2039726 - DEL.POL.GUARIBA, 358/21/917 - DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WAGNER AUGUSTO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou WAGNER AUGUSTO SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 10 de fevereiro de 2021, em horário incerto, porém à noite, na Avenida Eliane Garzoni, juntamente com José Flávio de Souza Santos, traziam consigo, para fins de tráfico 46 porções de maconha, 113 eppenforfs com cocaína e 54 pedras de crack e, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais oralmente, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado diante da insuficiência probatória e sucessivamente pela desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

É o sucinto RELATÓRIO.

Passo à FUNDAMENTAÇÃO e DECIDO.

O pedido é parcialmente procedência, ante a imperiosa desclassificação do delito imputado à acusada para aquele tipificado no art. 28 da Lei de Drogas.

Isto porque não há prova da materialidade delitiva do crime tipificado na denúncia. Os elementos colhidos na fase policial, bem como os colhidos na fase judicial, não são suficientes para a comprovação de que o entorpecente apreendido na posse do acusado se destinavam à mercancia.

O policial militar ouvido em Juízo, Luis Gustavo Artioli, narrou que foi visualizada a entrega de algo de José para Wagner e que a pochete estava com Jose. O acusado, em seu interrogatório, afirmou que estava apenas comprando entorpecentes para uso próprio.

Pois bem. Eis o teor da prova oral produzida.

Analisando os elementos dos autos, verifico que o pleito da defesa de desclassificação guarda razão.

Isto porque, além da pequena quantidade de entorpecente, compatível com a posse para uso próprio, não foram colhidos elementos que demonstrem, ainda que de forma indiciária, o propósito de venda do entorpecente apreendido

O caso é de desclassificação de tráfico para posse de entorpecentes. Pondero inicialmente que se infere do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06 que, para efeito de caracterização de tráfico ou posse para uso próprio, deverão ser analisados a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente, bem como a forma de acondicionamento da droga.

É certo que a materialidade está comprovada pelo auto de constatação, bem como laudo de exame químico-toxicológico, que resultou positivo para maconha.

Por essas razões, os elementos de prova coligidos aos autos não se mostram suficientes para subsumir a conduta do acusado ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, deve-se desclassificar o fato para posse de entorpecente, nos termos do art. 28, da mesma Lei, à míngua de elementos seguros de traficância.

Observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, tendo em vista a primariedade do réu (conforme certidão) e a quantidade de entorpecente apreendido, entendo adequada para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos da droga.

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública e o faço para CONDENAR o acusado WAGNER AUGUSTO SANTOS, qualificado nos autos, à pena advertência, por infração ao disposto no artigo 28 da Lei 11.343/06, a qual se dará por cumprida com a intimação pessoal da presente por meio de oficial de justiça

Sem custas nesta seara.

Proceda-se às comunicações e anotações devidas. Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C

Guariba, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA